



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 במרס 2023

1608

כ' באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון מס' 4) (אישור בדבר כשירות אווירית לכלי טיס של

צבא זר), התשפ"ג-2023 170

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון מס' 4) (אישור בדבר כשירות אווירית לכלי טיס של צבא זר), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 4 בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4 –

דבריו הסבר

האווירית ובטיחותו של כלי טיס שבו מבוצעת הפעולה, ובכלל זה מההיבטים האלה:

- (א) השפעה מבנית (חוזקו של כלי הטיס);
- (ב) השפעה אווירודינמית (תכונות הטיסה ובטיחותה);
- (ג) השפעה על מערכות נוספות בכלי הטיס או הפרעה למערכות כאמור;
- (ד) הנחיות נוספות הנדרשות לצוות הטיסה;
- (ה) השפעה על פעולות בדיקה ותחזוקה.

לאחר בדיקת תכן ההתקנה או השינוי המוצעים כמפורט לעיל, בודקים גורמי המקצוע ברת"א את ההתקנה בפועל של הציוד או של המערכת (אב הטיפוס), או את השינוי שבוצע בהם, וכן מבצעים בקרה על בדיקות ועל ניסויים קרקעיים ומוטסים של כלי הטיס שעליו בוצעו ההתקנה או השינוי. במסגרת זאת, מגיש המבקש לרת"א לבדיקת דוחות של הניסויים והבדיקות שבוצעו, התומכים בכך שההתקנה או השינוי כפי שבוצעו בפועל אכן עומדים בדרישות התקן המוסכם.

רק בסיום המוצלח של כל אלה, לאחר שנחה דעתם של גורמי המקצוע ברת"א כי התמלאו התנאים לכך מבחינה מקצועית, רת"א מעניקה אישור למבקש, ולפיו בבדיקות שביצעה נמצא כי אין להתקנה או לשינוי שבוצעו השפעה שלילית על כושרו האווירי של כלי הטיס והוא יכול להוסיף ולטוס באופן בטוח.

יוער כי עבודתם של אנשי רת"א, ובכלל זה הוצאת האישור בנסיבות כאמור, מתבצעת אך ורק מול החברות הישראליות, ואין לרת"א קשר ישיר עם הצבא הזר.

לנוכח שאלות שהתעוררו לאחרונה בעניין סמכותה של רת"א לתת אישורים מעין אלה בנסיבות המתוארות לעיל, מוצע לעגן בחוק במפורש סמכות כאמור, וכן להסמיך את רת"א לגבות תשלום בתעריף שעתי בעבור שעות העבודה שהשקיעו עובדי רת"א לשם הענקת האישור, וכן החזר הוצאות שהוציאה הרשות או מי מעובדיה לשם מתן האישור, הכול כמפורט להלן.

הצעת החוק פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1535, מיום ח' באייר התשפ"ב (9 במאי 2022), אך לא עברה קריאה ראשונה בכנסת ה-24, ולכן לא ניתן להחיל עליה דין רציפות, והיא מתפרסמת כעת בשנית.

סעיף 1 סעיף 4(א) לחוק רת"א מונה את תפקידי הרשות שהם, בכלל, בתחום התעופה האזרחית ומוסדרים בידי הטיס כהגדרתם בחוק (להלן – דיני הטיס).

כללי רשות התעופה האזרחית (להלן – הרשות או רת"א) היא יחידת סמך במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהוקמה בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005 (להלן – החוק או חוק רת"א), במטרה לשמש הרגולטור של התעופה האזרחית בתחומי בטיחות הטיסה וניהול תעבורה אווירית.

מזמן לזמן, חברות ישראליות (הנמנות עם התעשיות הביטחוניות) מעוניינות להתמודד במכרזים בין-לאומיים לביצוע התקנות של ציוד תעופתי (ציוד המורכב על גבי כלי הטיס, אינו חלק מגוף כלי הטיס ואינו חיוני להבטחת כשירותו האווירית של כלי הטיס, דוגמת ציוד קשר, ציוד ניווט או ציוד הגנה מפני טילים) ושל מערכות (מערכות שהן חלק מגוף כלי הטיס, וחיוניות לשם הבטחת כשירותו האווירית והטסתו הבטוחה של כלי הטיס, כגון מערכות תקשורת וניווט) בכלי טיס של צבאות זרים, או לביצוע שינויים בציוד ובמערכות כאמור המותקנים באותם כלי טיס.

במסגרת תנאי המכרז לביצוע פרויקטים מעין אלה, נדרשים המציעים להצהיר כי קיים במדינה הרלוונטית גוף ממלכתי חיצוני למבצע (המציע), שהוא אובייקטיבי וניטרלי ואינו בעל עניין; שבתחום מומחיותו וסמכותו המקצועית לתת אישורים בתחום התעופה; ושיכול לאשר, לאחר בדיקה הנדסית יסודית, שההתקנות או השינויים שבוצעו בכלי טיס כאמור לא פגעו בכשירותו האווירית ובהסתתו הבטוחה (להלן – אישור).

עד היום הסכימה רת"א, שבידיה הידע והמומחיות המקצועית הנדרשים לביצוע התפקיד (רת"א מעניקה אישורים במתכונת דומה לגבי התקנות ושינויים המבוצעים בכלי טיס אזרחיים), לספק את האישור הנדרש, בשל רצונה לסיע לתעשייה המקומית להתמודד על פרויקטים כאמור מתוך הבנה כי מדובר בפרויקטים בעלי חשיבות כלכלית למשק הישראלי.

תהליך מתן האישור כאמור מתנהל כמפורט להלן: בתחילת הפרויקט, בטרם ביצע ההתקנות או השינויים, רת"א מגיעה להסכמה עם המבקש על תקן של כשירות אווירית של כלי הטיס הצבאי, שלפיו תיבדק הכשירות האווירית שלו לאחר ביצוע ההתקנה או השינוי (להלן – תקן מוסכם). בדרך כלל מדובר בתקן צבאי המקובל בעולם התעופה, שכן מדובר בכלי טיס צבאיים.

לאחר מכן, מגיש המבקש לרת"א את התכן (Design) של ההתקנה או השינוי המוצעים וכן מסמכים המוכיחים את עמידת התכן האמור בדרישות התקן המוסכם.

תהליך האישור מבוסס על בחינת תכן ההתקנה או השינוי מכל היבט אשר יש בו כדי להשפיע על כשירותו

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 130; התשע"א, עמ' 908.

(1) בסעיף קטן (ב), אחרי "במילוי תפקידה" יבוא "לפי סעיף קטן (א)";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) נוסף על תפקידה לפי סעיף קטן (א), רשאית הרשות לאשר כי התקנה של ציוד תעופתי או של מערכת שאינה בגדר ציוד כאמור, בכלי טיס של צבא זה או ביצוע שינוי בציוד תעופתי או במערכת כאמור המותקנים בכלי טיס של צבא זה, אינם פוגעים בכשירותו האווירית של כלי הטיס האמור; הרשות רשאית לגבות ממבקש אישור כאמור בסעיף קטן זה תשלום כפי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בעד פעולות שביצעה והוצאות שהוציאה במסגרת ההליך למתן האישור, בין שניתן האישור ובין שלא ניתן."

ד ב ר י ה ס ב ר

לצד עיגון סמכות רת"א לתת אישור כשירות אווירית בנסיבות המתוארות לעיל, מוצע לעגן בחוק גם את סמכותה לגבות תשלומים בעד מתן אישור כאמור או בעד פעולות שביצעה או הוצאות שהוציאה לשם מתן האישור. כיום, גובה רת"א תשלומים כאמור מכוח הסכם בינה לבין התעשיות הביטחוניות.

על פי המוצע, תוכל רת"א לגבות תשלום, בעד האישור או בעד פעולות שביצעה והוצאות שהוציאה לצורך מתן האישור, אף אם לא ניתן בסופו של יום. התשלום שישלם מבקש האישור ייקבע בהתאם להוצאות שהיו כרוכות בפועל במתן האישור או בפעולות שבוצעו ומהוצאות שהוציאה הרשות בפועל לצורך מתן האישור כאמור, לפי העניין. עלות מתן האישור או עלות הפעולות שבוצעו לשם מתן אישור ייקבעו בהתאם לתעריפים שיקבע השר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בהתאם לתעריפים המקובלים בענף ומוסכמים בין התעשייה לרשות.

כך למשל, ייגבה בעד שעת עבודה של עובד רת"א במסגרת הפרויקט תעריף דומה לתעריף שנגבה כיום בעד שעת עבודה של עובד רת"א על פרויקטים של תעופה אזרחית בחו"ל לפי תקנה 37 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותייעוד), התש"ע-2009 (ק"ת התש"ע, עמ' 518) (להלן – תקנות האגרות), העומד כיום על 390 שקלים חדשים לשעת עבודה של עובד רת"א או מי מטעמה.

כמו כן, ישלם מבקש האישור לרת"א בעד הוצאות שהוציאה במהלך הפרויקט, כגון: הוצאות הטיסה, והשהות בחו"ל, הכול בהתאם להנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

מאחר שעסקינן בקביעת מחיר בעבור שירות אשר ניתן מבחירה, ולא בקביעת אגרה או מס, לא יידרש, לשם התקנת תקנות לעניין זה, אישור שר האוצר לפי סעיף 339 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או אישור ועדה מועדות הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה.

לנוכח העובדה שתפקידה וסמכויותיה של רת"א לפי דיני הטיס כהגדרתם בחוק, שעניינם אסדרת תיכונם, ייצורם והפעלתם של כלי טיס אזרחיים, מוגבלים לתחום התעופה האזרחית, הרי שלשם מתן שירות כאמור לגבי כלי טיס של צבאות זרים, נדרשת הסמכה מפורשת בחוק.

לפיכך מוצע, בסעיף 2(1) להצעת החוק, לעגן בחוק במפורש את סמכותה של הרשות לתת כאמור אישורי כשירות אווירית לכלי טיס של צבאות זרים שבוצעו עליהם התקנות שונות באמצעות התעשיות הביטחוניות בישראל. התיקון המוצע יאפשר לגורמי המקצוע המתאימים ברת"א לתת אישור על כך שהתקנה של ציוד תעופתי או של מערכת (שאינה ציוד כאמור) בכלי טיס של צבא זר או ביצוע שינוי בציוד או במערכת כאמור, המותקנים על גבי כלי טיס של צבא זה, לא פגעו לרעה בכשירו האווירי של כלי הטיס ובהטסתו הבטוחה.

יודגש כי מוצע לקבוע תפקיד זה כתפקיד רשות, ולא כתפקיד חובה, שכן עיקר תפקידה של רת"א, שלשמו הוקמה ולשמו היא מתוקננת ומתוקצבת, הוא אסדרת תחום התעופה האזרחית (ראו סעיפים 4(א), 3(3), 5(6) ו-6(ב) לחוק רת"א). על כן, פרויקטים צבאיים זרים יקבלו עדיפות נמוכה יותר בסדר העדיפויות של עבודתם של אנשי רת"א אל מול פרויקטים אזרחיים-ישראליים.

סעיף 4(ב) לחוק רת"א קובע כי הרשות כפופה במילוי תפקידה לאמנה, היא אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית שנחתמה בשיקגו ביום כ"א בכסלו התש"ה (7 בדצמבר 1944), ושאושרה בידי ישראל ביום כ"ה באייר התש"ט (24 במאי 1949) (להלן – האמנה).

מאחר שאמנה זו עניינה בתעופה אזרחית בלבד, והיא אינה עוסקת בתעופה צבאית, מוצע, בסעיף 1(1) להצעת החוק, לתקן את סעיף 4(ב) לחוק כך שיובהר כי רת"א כפופה לאמנה רק בביצוע תפקידיה הקשורים לתעופה אזרחית, כלומר בביצוע תפקידיה המנויים בסעיף 4(א), ולא בביצוע התפקיד הנוגע למתן אישורי כשירות אווירית לכלי טיס של צבאות זרים, שמוצע לעיל לעגן בחוק.

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "אגרות ותשלומים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שנגבו" יבוא "והתשלומים שנגבו לפי הוראות חוק זה או".

ד ב ר י ה ס ב ר

המדינה, והמחצית השנייה מגיעה מאגרות ששילמו גורמים בענף התעופה הישראלית בעבור שירותי הרשות.

מוצע כי גם התשלומים שישולמו לרשות בעבור מתן אישור כשירות אווירית לכלי טיס של צבא זה, כמוצע בסעיף ו(2) להצעת חוק זו, יעברו לתקציבה של רת"א לצורך ביצוע כלל תפקידיה.

על כן תוקנה כותרתו של הסעיף וכן תוכנו ונוסחו של סעיף קטן (ב), בהתאמה.

סעיף 2 לפי סעיף 12 לחוק רת"א, מועברים כספי האגרות שרת"א גובה לפי תקנות האגרות בעד השירותים שהיא מעניקה לענף התעופה האזרחית לפי דיני הטיס (וראו רשימת התפקידים והסמכויות המנויים בסעיף 4 לחוק), לתקציבה של הרשות לצורך ביצוע כלל תפקידיה לפי החוק.

יוער כי מחצית מתקציבה השנתי של הרשות, אשר עומד על כ־70 מיליון שקלים חדשים, מגיעה מתקציב